

1500231-88.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... POR SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. EM OUTRAS OPORTUNIDADES FORAM CUMPRIDOS MANDADOS DE BUSCA EM SUA CASA E SUAS PROPRIEDADES RURAIS. ATUALMENTE É INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS EM DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS, ALÉM DE UMA OUTRA VEZ EM QUE FOI AUTUADO EM FLAGRANTE TAMBÉM POR TRÁFICO DE DROGAS. FOI CONVOCADO PARA AUXILIAR POLICIAIS CIVIS DA DISE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500231-88.2021.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500231-88.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234136/2021 - DEL.POL.RINOPOLIS, 19896866 - DEL.POL.RINOPOLIS, 246/21/408 - DEL.POL.RINOPOLIS, 2234136 - DEL.POL.RINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIAGO SOUZA DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de HIAGO SOUZA DOS REIS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 06h30min, na Rua Luís Wolf, nº 420, Jardim Bela Vista, Centro, na Cidade de Rinópolis/SP e Comarca de Tupã/SP, guardava e mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiro, 03 (três) invólucros, contendo CANNABIS SATIVA L - TETRAHIDROCANNABINOL (THC) -, com peso líquido de 17,42 gramas (peso bruto 24,48g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 407/420).

Recebida a denúncia em 20/10/2021, ante a ausência de causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 458/462).

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de duas testemunhas em comum, duas informantes da defesa, e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais orais, postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, na primeira fase, apontou ser o réu portador de maus antecedentes, requerendo a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, postulou o reconhecimento da reincidência. Na terceira fase, defendeu a impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Sustentou a fixação do regime inicial fechado e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou memoriais orais requerendo preliminarmente a declaração de nulidade dos registros fotográficos encartados (fls. 44/46), com o desentranhamento dos autos, pois o mandado de busca judicial não abrangia a propriedade rural em que as fotografias foram tiradas. Postulou pelo julgamento parcialmente procedente da ação penal, requerendo a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação, defendeu a aplicação no mínimo legal, a fixação de regime inicial semiaberto e a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 1/3); Termos de Depoimento (fls. 4 e 5); Termo de Interrogatório (fl. 6); Boletim de Ocorrência nº 246/2021 (fls. 8/10) e nº 64/2020 (fls. 50/52); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11 e 340); Registros Fotográficos (fls. 16, 20/24, 44/46 e 56); Mandado de Busca e Apreensão apensado (fls. 18/19); Laudo Pericial (fls. 32/34, 389/392, 435/439, 741/749, 750/754, 755/758 e 760/766); Auto de Coleta de Material Caligráfico (fls. 35/36 e 37/38); Auto de Busca Domiciliar (fls. 338/339); Relatório Final (fls. 394/398), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao réu.

A testemunha Osvaldo Pacheco Júnior, policial civil, inquirida em solo policial, declarou: "O DEPOENTE É INVESTIGADOR DE POLÍCIA LOTADO NESTA UNIDADE POLICIAL. DE HÁ MUITO TEMPO, HIAGO SOUZA DOS REIS É CONHECIDO DOS MEIOS POLICIAIS, PRINCIPALMENTE POR SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. EM OUTRAS OPORTUNIDADES FORAM CUMPRIDOS MANDADOS DE BUSCA EM SUA CASA E SUAS PROPRIEDADES RURAIS. ATUALMENTE É INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS EM DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS, ALÉM DE UMA OUTRA VEZ EM QUE FOI AUTUADO EM FLAGRANTE TAMBÉM POR TRÁFICO DE DROGAS. FOI CONVOCADO PARA AUXILIAR POLICIAIS CIVIS DA DISE DE ADAMANTINA A CUMPRIR MANDADO DE BUSCA NA CASA DE HIAGO SOUZA DOS REIS, EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. NESTA MANHÃ, EQUIPES DE POLICIAIS FORAM ATÉ A CASA DE HIAGO, O QUAL FOI CIENTIFICADO SOBRE A DILIGÊNCIA A SER REALIZADA. DURANTE AS BUSCAS, FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO DE MACONHA NO CARRO DE HIAGO E MAIS DUAS PORÇÕES NA GELADEIRA. AINDA FOI ENCONTRADA UMA BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DE UM CADERNO COM ANOTAÇÕES. NA SEQUÊNCIA AS EQUIPES SE DESLOCARAM ÀS PROPRIEDADES RURAIS DA FAMÍLIA, ONDE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. ESCLARECE NUMA DAS PROPRIEDADES RURAIS, FOI CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE UM LOCAL, COM PAREDE DE MADEIRA, NA COR VERMELHA, COM UMA PIA, SENDO A MESMA EM QUE APARECE EM FOTOGRAFIAS ENCONTRADAS NO APARELHO CELULAR DE HIAGO, QUE FOI APREENDIDO EM MARÇO DE 2020. NESTES ARQUIVOS HIAGO FAZ FOTOS, INCLUSIVE 'SELFIE', COM TIJOLOS DE MACONHA SENDO PESADO EM BALANÇA

SEMELHANTE A QUE FOI APREENDIDA EM SUA CASA. ASSIM, FOI DADA VOZ DE PRISÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GOSTARIA DE ACRESCENTAR QUE HIAGO SOUZA DOS REIS VEM AUMENTANDO CONSIDERAVELMENTE SEU PATRIMÔNIO. POR FIM, AFIRMA QUE O ORA CONDUZIDO TEVE TODOS OS DIREITOS RESPEITADOS".

Em juízo, a testemunha relatou que, na data dos fatos, foi dar apoio à Delegacia de Entorpecentes de Adamantina no cumprimento de busca na casa do acusado. No local foram localizadas três porções de maconha, uma balança e um caderno com anotações. O acusado negou a traficância, mas assumiu a propriedade da droga e justificou que era para consumo próprio. Não se recorda do resultado da perícia realizada no caderno, contudo, afirmou que a perícia na balança resultou em resquícios de cocaína. Recordou-se apenas de que no caderno havia anotações de nomes e valores.

A testemunha Gabrieli Cristina Capelli Goes Monteiro, policial civil, inquirida em solo policial, declarou: "A DEPOENTE É INVESTIGADORA DE POLÍCIA LOTADA NESTA UNIDADE POLICIAL. NESTA DATA FOI CONVOCADA A AUXILIAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA EM INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDA PELA DISE DE ADAMANTINA, RELACIONADA A TRÁFICO DE DROGAS CUJO ENVOLVIDO ERA HIAGO SOUZA DOS REIS. ASSIM, NO INÍCIO DESTA MANHÃ, EQUIPES DE POLICIAIS SE DESLOCARAM À RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO, O QUAL FOI CIENTIFICADO DA DILIGÊNCIA. DURANTE AS BUSCAS, FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO DE MACONHA NO CARRO DE HIAGO E MAIS DUAS PORÇÕES NA GELADEIRA. AINDA FOI ENCONTRADA UMA BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DE UM CADERNO COM ANOTAÇÕES. NA SEQUÊNCIA AS EQUIPES SE DESLOCARAM ÀS PROPRIEDADES RURAIS DA FAMÍLIA, ONDE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. ENTRETANTO, NUMA DAS PROPRIEDADES FOI CONSTATADO UM LOCAL COM PAREDE VERMELHA E UMA PIA, EXATAMENTE IGUAL AS FOTOS ENCONTRADAS NO APARELHO CELULAR DE HIAGO, QUANDO DA SUA APREENSÃO EM MARÇO DE 2020, ONDE TEM UMA BALANÇA PESANDO TIJOLOS DE MACONHA. ESCLARECE QUE HIAGO É CONHECIDO DOS MEIOS POLICIAIS HÁ LONGO TEMPO, PRINCIPALMENTE POR SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. ATUALMENTE, EXISTEM DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS TRAMITANDO NESTA UNIDADE POLICIAL EM QUE HIAGO SOUZA DOS REIS É INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE UMA OUTRA VEZ EM QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. HÁ QUE CONSIDERAR AINDA QUE HIAGO VEM AUMENTANDO CONSIDERAVELMENTE SEU PATRIMÔNIO, SEM DEMONSTRAR QUALQUER ATIVIDADE LÍCITA. O ORA CONDUZIDO FOI APRESENTADO NESTA UNIDADE POLICIAL E TEVE TODOS SEUS DIREITOS PRESERVADOS".

Em juízo, a testemunha relatou que foi convocada para participar do cumprimento do mandado de busca e apreensão em face do acusado. Era uma investigação desenvolvida pela DISE de Adamantina em que o acusado é investigado pela prática do tráfico de entorpecentes. Disse que foram até a casa do acusado. No local foram encontradas uma porção no carro e duas outras porções de maconha na residência, além de uma balança e um caderno com anotações. Depois disso, foram fazer busca em mais duas propriedades rurais, não sendo encontrado nada de ilícito. Contudo, em uma delas, havia um local, que tinha uma parede vermelha, muito idêntica a uma fotografia em que o acusado tirava "selfies" pesando drogas, relacionadas a um outro processo que tramita na Delegacia. A respeito da residência do acusado nas demais propriedades, informou que são propriedades rurais e que aparentemente ninguém reside nelas. Não se recorda acerca da origem da autorização de busca em tais propriedades. Afirmou que existia um mandado de busca. Disse que havia as propriedades, no entanto, não tinha ninguém morando. Acredita que tenha havido perícia grafotécnica realizada no caderno. Confirmou que o irmão do acusado assumiu ter feito as anotações no caderno, no dia da apresentação do acusado na Delegacia ele foi chamado. Negou ter gado na parte em que estava, portanto era uma residência, uma casa bem antiga, de madeira, bem deteriorada, não havendo gado naquele local. Confirmou ter ido à residência do acusado. Não se recorda acerca de petrechos típicos de usuário de maconha, nada disso foi apreendido no dia da diligência. Afirmou que a balança de precisão, apreendida no local, apontou resquícios de cocaína em seu laudo. Negou ter visto dichavador e seda no local.

Em juízo, a informante Jaqueline relatou que o acusado é usuário de drogas. Afirmou

que o entorpecente encontrado é para o consumo do acusado. Na ocasião dos fatos, estava saindo da sua casa, estava abrindo a porta, quando viu a Polícia chegando. Afirmou que as drogas eram para consumo do acusado, pois ele é usuário, fazendo uso de substâncias há algum tempo. O acusado faz uso de maconha e cocaína. Acerca da balança de precisão e do caderno com anotações, disse que visualizou pela reportagem, através das fotos da Polícia, no entanto, não estava no local, por isso não pode afirmar nada. Relatou que, no momento dos fatos, não estava na residência do acusado, pois mora ao lado da casa, assim, estava saindo para trabalhar e viu a Polícia chegando na casa de sua mãe, que fica ao lado da sua residência. Informou que o acusado vende e compra gado. As propriedades são de seu pai e confirmou que o acusado as arrenda. Acredita que havia ponta de maconha, seda e afins na residência do acusado, pois sempre tem na casa. Confirmou que o caderno era de seu outro irmão, o Wudson, o qual vendia roupas.

Em juízo, a informante Edna afirmou ter visto o momento dos fatos, pois estava acordada. Os Policiais retiraram da residência duas porções de maconha que são de uso próprio do acusado, bem como um caderno que é de seu outro filho, o qual vende roupas. Informou que a balança de precisão é de sua propriedade, pois faz doces, como brigadeiro e bolo de pote, de modo que pegaram uma balança velha. Informou que o acusado consome drogas há aproximadamente três anos. Ele faz uso de maconha e, de vez em quando, de cocaína. Disse que o acusado trabalha no sítio como pecuarista. O acusado não mora no sítio, pois mora com a depoente. Afirmou que, enquanto o acusado estava na Delegacia, o Defensor foi em sua casa. Disse que o Defensor fez uma filmagem com a depoente em sua casa, filmando onde pegaram a maconha e deixaram o dichavador, as sedas e as pontas. Negou que a Polícia tenha levado tais petrechos, ficando "tudo lá". Por fim, confirmou que o Wudson foi à Delegacia, antes mesmo de terminar o flagrante, para esclarecer que o caderno era dele e não tinha nada a ver com o acusado.

Por fim, o acusado HIAGO SOUZA DOS REIS, em sede investigatória, declarou: "COM RELAÇÃO AOS FATOS AFIRMA QUE AS PORÇÕES DE MACONHA ENCONTRADAS EM SEU CARRO E NA GELADEIRA PERTENCEM AO INTERROGANDO E A SEU IRMÃO, UMA VEZ QUE SÃO USUÁRIOS. A BALANÇA É PARA USO DOMÉSTICO POR SUA MÃE. AFIRMA QUE NÃO PRÁTICA O TRÁFICO DE DROGAS, SENDO APENAS USUÁRIO DE MACONHA. COM RELAÇÃO AS IMAGENS ENCONTRADAS EM SEU APARELHO CELULAR, AS QUAIS LHE FORAM EXIBIDAS NESTE ATO, ONDE APARECE FAZENDO SELFIE COM TIJOLOS DE MACONHA E UMA BALANÇA, NÃO SE RECORDA. O INTERROGANDO JÁ ESTEVE PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS, MAS NADA MAIS DEVE À JUSTIÇA. O CADERNO APREENDIDO SÃO ANOTAÇÕES DA ÉPOCA QUE SEU IRMÃO VENDIA ROUPAS".

O réu, em seu interrogatório judicial, relatou que a maconha era sua, de seu uso. A Polícia foi em sua casa com mandado. Afirmou que já fez coisas erradas, mas já pagou à Justiça. A maconha era para seu consumo. Pegaram uma maconha em seu carro e duas maconhas dentro de seu freezer, que deixava para fazer uso no dia a dia. Como é usuário, tinha mais de dezessete gramas. Já tem duas ou três passagens como usuário. Afirmou que é dependente de maconha e de pó, uma vez ou outra faz uso de cocaína também. Faz uso de maconha todos os dias, não fica sem fumar. Informou que o caderno era de seu irmão e que o mesmo foi encontrado no quarto dele. Seu irmão vende roupas. O interrogado vende e compra gado. Informou que quando a Polícia foi ao local viram seu gado, mesmo tendo dito que não as viram, inclusive, elogiaram as suas vacas, dizendo que tinha umas vacas bonitas. Pegaram sua seda "de bolar" maconha, seu dichavador e não apresentaram. Afirmou que tem três dichavadores em sua casa. Tinha uma caixa de seda que não foi apresentada. Disse que sabiam que era para o seu consumo, mas mesmo assim quiseram colocar como tráfico. A balança é de sua mãe que fazia bolos. Usou a balança uma vez para pesar e conferir um pó para o seu consumo. A respeito do caderno, disse que compararam a sua letra com a de seu irmão. Disse que sabem que o caderno é de seu irmão e "colocaram em cima" do acusado.

O conjunto probatório dos autos apresenta consonância com os demais elementos

colhidos em sede de investigação e demonstram com segurança a prática do crime descrito na denúncia.

O serviço de inteligência da Polícia apurou a possível prática do tráfico de drogas pelo acusado, mediante investigação desenvolvida pela DISE de Adamantina/SP, razão pela qual foi expedido o competente mandado judicial para busca e apreensão.

Na data dos fatos, policiais civis realizaram o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do acusado, além de três propriedades rurais, correlacionadas ao Processo nº 1500591-45.2021.8.26.0326, da 2ª Vara Criminal de Lucélia/SP.

Durante a execução das buscas, foram apreendidos 1 (uma) balança digital 10kg, cor branca, marca "Planeta" e 1 (um) aparelho celular "Iphone", marca "Apple". Ademais, foram encontrados e 3 (três) invólucros, contendo "Cannabis Sativa L", com peso líquido de 17,42 gramas (peso bruto 24,48g). Dos entorpecentes, uma porção foi localizada no interior do veículo do acusado e duas porções no interior da geladeira de sua residência.

Rejeito a alegação defensiva, no tocante à declaração de nulidade dos Registros Fotográficos encartados (fls. 44/46). O mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado autorizou o ingresso no endereço da rua Luis Wolf nº 420, ou onde estivesse residindo o réu, bem como o acesso aos dados contidos nos aparelhos eletrônicos e celulares encontrados. E foi no endereço supracitado que os policiais apreenderam o celular do acusado (fl. 11), nos quais estavam armazenadas as fotos questionadas pela Defesa (Laudo nº 160672/2020). Através de tais fotografias, foi constatado que o imóvel retratado nos registros e onde as drogas eram manipuladas era a propriedade rural da família. Assim, descabe a alegação de irregularidade de juntada dos registros fotográficos, pois o material estava armazenado no celular do denunciado, sendo que o ingresso no imóvel decorre da inegável demonstração de uso habitual do local pelo acusado para desenvolver atividades ilícitas.

No mais, a negativa de autoria delitiva por parte do acusado não encontra qualquer respaldo nas provas constantes nos autos, restando claro, mediante os relatos proferidos pelos Policiais Civis envolvidos na ocorrência, que o réu guardava e mantinha em depósito os entorpecentes descritos na denúncia, para posterior entrega a consumo de terceiros.

No mais, acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e no art. 33, ambos da Lei de Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

Art. 28, §2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente.

Sobre os critérios distintivos, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive observando aquilo que as regras de experiência deverá concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo

consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JuPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040).

No caso em apreço, não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas. Em que pese a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, foram localizadas também uma balança de precisão com resquício de presença de cocaína (fls. 435/439), além de fotos armazenadas no celular do acusado que demonstravam a manipulação de substancial quantia de drogas, fracionamento em porções menores e pesagem das drogas já embaladas. O conjunto probatório, portanto, demonstra que o acusado manipulava entorpecentes de natureza distintas (maconha e cocaína), utilizava petrechos para fracionamento e pesagem das drogas, concluindo pela comercialização a terceiros, caracterizando o delito do art. 33 da Lei de Drogas, pelo qual deve ser responsabilizado penalmente.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 57/59). No entanto, há elementos desabonadores quanto a personalidade, nos termos do HC 510.354/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019, pois o réu possui passagens pela prática de atos infracionais (fl. 60). Ademais, inexistem elementos acerca de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade das drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na segunda fase, em virtude da reincidência do réu (condenação de autos nº 0004175-42.2018.8.26.0637 – fls. 57/59), majoro a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão.

Na terceira fase, incabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência do acusado (fls. 57/59), de forma que torno definitiva a pena de 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser estabelecida em 713 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Embora a quantidade de pena aplicada possibilite a adoção de regime semiaberto, o art. 33, §3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, considerando a reincidência, a valoração negativa da personalidade e a necessidade de a pena cumprir sua função preventiva, ao caso em tela, entendo ser adequado ao sentenciado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Em virtude da quantidade de pena aplicada, inviável a incidência dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, eis que o sentenciado não preenche os requisitos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu HIAGO SOUZA DOS REIS, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 713 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União dos bens apreendidos (fl. 11).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA